СОГЛАШЕНИЕ
О НЕРАЗГЛАШЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

г. Бишкек **12 июня 2026 г.**

ОсОО «BM Technologies (Би Эм Текнолоджис)», далее именуемое «Раскрывающая сторона», в лице генерального директора Сатыбековой Жанары Сагынбековны, действующего на основании Устава, с другой стороны и

ОсОО «Fintopio Virtual Assets (Финтопио Виртуальные Активы)», именуемое в дальнейшем «Принимающая сторона», в лице генерального директора Алымбекова Диаса Алымбековича, действующего на основании Устава, с одной стороны и .

совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящее соглашение о неразглашении конфиденциальной информации (далее «Соглашение») о нижеследующем:

1. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Конфиденциальная информация – вся (любая) информация, доступ к которой был предоставлен Раскрывающей стороной Принимающей стороне в связи с оказанием последней Раскрывающей стороны агентских и платежных услуг, включая, но не ограничиваясь указанным:

1.1. сведения любого характера (экономические, финансовые, технические, технологические, организационные, бизнес требования по разработке/обслуживании различных программ и т.п.);

1.2. персональные данные работников, должностных лиц, контрагентов Раскрывающей стороны (любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация);

1.3. любые виды тайн (банковская, коммерческая и т.п.);

1.4. сведения о способах осуществления Раскрывающей стороной профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании, включая, но, не ограничиваясь: договоры, соглашения, отчеты, аналитические материалы, подборки сведений, результаты исследований, иные документы и сведения);

2. Конфиденциальная информация, может быть, как задокументирована на бумажном, электронном или ином материальном носителе, так и передана в устной форме. При этом, Конфиденциальная информация может не быть обозначена/маркирована как конфиденциальная для признания ее в качестве таковой.

3. Конфиденциальной информацией не может быть признана:

3.1. информация, сведения или данные, носящие общеизвестный характер и являющиеся публично доступными;

3.2. информация, которая на дату заключения настоящего Соглашения находилась в законном пользовании Принимающей стороны или была получена Принимающей стороной от третьих лиц, которые, насколько известно Принимающей стороне, не связаны с Раскрывающей стороной обязательствами о неразглашении такой информации;

3.3. информация, которая в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики не может составлять коммерческую тайну;

3.4. информация, которая передается Раскрывающей стороной третьим лицам без принятия указанными лицами обязательств по неразглашению данной информации.

2. РАСКРЫТИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

4. Раскрывающая сторона вправе без объяснения причин не представлять всю запрашиваемую информацию или любую ее часть, если она относится к Конфиденциальной информации.
5. Все средства защиты и ограничения в настоящем Соглашении, относящиеся к использованию и раскрытию Конфиденциальной информации, применяются в любом случае к информации, раскрытой Раскрывающей стороной Принимающей стороне в устной, письменной форме или визуально.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЫ

6. В течение срока действия настоящего соглашения Принимающая сторона принимает на себя следующие обязательства:

6.1. получать предварительное письменное согласие Раскрывающей стороны на раскрытие любой Конфиденциальной информации какой бы то ни было третьей стороне;

6.2. охранять и хранить в строгой конфиденциальности любую Конфиденциальную информацию, раскрытую Раскрывающей стороной, с таким же уровнем тщательности и осторожности, какой она использует для охраны своей собственной Конфиденциальной информации подобного значения;

6.3. незамедлительно уведомлять Раскрывающую сторону, в случае если ей станет известно, что Конфиденциальная информация была разглашена кому-либо или находится в распоряжении какого-либо лица, которое не уполномочено настоящим соглашением получать Конфиденциальную информацию;

6.4. ограничивать копирование и/или репродуцирование Конфиденциальной информации объемом, необходимым для наиболее полного изучения соответствующего вопроса;

6.5. не делать каких-либо публичных заявлений, содержащих Конфиденциальную информацию;

6.6. по запросу Раскрывающей стороны незамедлительно прекратить использование Конфиденциальной информации в каких бы то ни было целях.

4. ДОСТУП К КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

7. Несмотря на положения настоящего Соглашения, Принимающая сторона имеет право раскрытия Конфиденциальной информации в той мере, в которой такое раскрытие предусмотрено законом, постановлением или официальным письменным приказом или распоряжением любого суда надлежащей юрисдикции или органа власти, включая, но не ограничиваясь постановлениями любого компетентного органа власти, имеющего аналогичные права и полномочия в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.
8. В таком случае Принимающая сторона обязуется незамедлительно уведомить Раскрывающую сторону о таком раскрытии. В пределах, допустимых применимым правом, Принимающая сторона обязуется применить в разумных пределах возможные усилия для минимизирования объема и степени такого раскрытия, а также обязуется предоставить предварительное уведомление Раскрывающей стороне.

9. Обязательства в отношении обращения с Конфиденциальной информацией и ее использования, как указано выше в настоящем Соглашении, не применяются в отношении информации, которая:

9.1. стала общеизвестной до или после факта ее раскрытия, что не связано с нарушением Принимающей стороной условий настоящего Соглашения или иным нарушением обязательств по сохранению конфиденциальности информации, или;

9.2. уже находится в законном владении Принимающей стороны, что подтверждено письменной документацией в файлах Принимающей стороны, или;

9.3. была законным образом получена от третьего лица, у которого нет перед Раскрывающей стороной обязательств сохранения конфиденциальности такой информации или;

9.4. прямо обозначена как не конфиденциальная.

5. ЭКСПОРТ. ПРАВА НА КОНФИДЕНЦИАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

10. В случае если Принимающая сторона берет на себя обязательство экспорта Конфиденциальной информации, она поступает так только после получения письменного разрешения Раскрывающей стороны и соответствующего органа власти, если это необходимо.
11. Принимающая сторона ни при каких условиях не получает права на информацию, которая в соответствии с настоящим Соглашением обозначена как Конфиденциальная информация, Раскрывающей стороны вследствие заключения настоящего Соглашения или при раскрытии Конфиденциальной информации.
12. Любая Конфиденциальная информация и все материальные носители, на которых она содержится, переданные Принимающей стороне, а также любые снятые с них копии остается собственностью Раскрывающей стороны, а Принимающая сторона обязуется, по требованию Раскрывающей стороны, уничтожить Конфиденциальную информацию и сообщить об этом Раскрывающей стороне в течение 30 (тридцати) дней посредством направления подписанного письма в том, что вся такая Конфиденциальная информация была уничтожена, или, по запросу Раскрывающей стороны, вернуть в течение 30 (тридцати) дней любую запрошенную Конфиденциальную информацию Раскрывающей стороне вместе с ее копиями.
13. В случае если Принимающая сторона приобретет какие-либо из прав Раскрывающей стороны на Конфиденциальную информацию, действие настоящего Соглашения может быть полностью или частично прекращено с момента заключения Сторонами другого соглашения, отменяющего или изменяющего действие настоящего Соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

14. Принимающая сторона несет ответственность за каждый факт раскрытия (включая неумышленное) Конфиденциальной информации, полученной от Раскрывающей стороны и в соответствии с нормами действующего законодательства Кыргызской Республики, а также в случае непринятия мер, которые Принимающая сторона могла или должна была суметь предпринять, чтобы предотвратить или уменьшить отрицательные последствия такого раскрытия информации в максимально короткий период времени.
15. В случае если раскрытие Конфиденциальной информации произошло, Принимающая сторона, должна предпринять все приемлемые действия, для того чтобы устранить последствия такого раскрытия и незамедлительно в письменном виде уведомить Раскрывающую сторону о нарушении и обо всех обстоятельствах такого нарушения. Принимающая сторона в случае нарушения условий настоящего Соглашения, обязана возместить Раскрывающей стороне все убытки, вызванные таким нарушением.

7. УСТАНОВЛЕНИЕ ФАКТА РАЗГЛАШЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

16. Факт разглашения Конфиденциальной информации устанавливается направлением Раскрывающей стороной письменного уведомления о таком факте с приложением копий документального подтверждения и/или копий вещественных доказательств такого факта.
17. В случае, если невозможно снять копии с вещественных доказательств и/или документально подтвердить разглашение, уведомление должно сопровождаться актом об установлении факта разглашения. При этом Раскрывающая сторона заранее, за 3 (Три) рабочих дня уведомляет Принимающую сторону о точном месте, дате и времени

составления акта. Неявка Принимающей стороны для составления акта не является препятствием для его составления и/или основанием считать акт не действительным.

8. ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ

18. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами, и действует в течение всего срока действия каких-либо договоров/соглашений, заключенных между Сторонами, а также в течение трех лет после прекращения всех договорных отношений между Сторонами в отношении хранения Конфиденциальной информации Принимающей стороной.
19. Действие настоящего Соглашения распространяется на Конфиденциальную информацию, переданную и полученную Сторонами до даты его подписания.
20. По истечении срока действия настоящего Соглашения, Принимающая сторона обязуется уничтожить Конфиденциальную информацию и сообщить об этом Раскрывающей стороне в течение 30 (тридцати) дней посредством направления подписанного письма в том, что вся такая Конфиденциальная информация была уничтожена, или, по запросу Раскрывающей стороны, незамедлительно вернуть Раскрывающей стороне любую запрошенную Конфиденциальную информацию, а также ее копии.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

21. Настоящее Соглашение регулируется в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
22. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего Соглашения, включая споры и разногласия, рассматриваются Сторонами путем переговоров.
23. В случае если Стороны не могут достичь согласия по предмету спора в течение 30 (тридцати) календарных дней, спор передается на рассмотрение в суды общей юрисдикции Кыргызской Республики. Язык судебного разбирательства – русский. Применимое материальное право – законодательство Кыргызской Республики.
24. Настоящее Соглашение является исключительно Соглашением о неразглашении Конфиденциальной информации. Ничто в настоящем Соглашении не может быть истолковано как объединение, создание совместного предприятия или какое-либо иное соглашение о совместной деятельности. Ничто в настоящем Соглашении не предоставляет ни одной из Сторон права связывать себя обязательствами любого рода от имени другой Стороны.
25. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению будут действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
26. Настоящее Соглашение составлено на русском языке, в 2-х подлинных экземплярах, по одному - для каждой Стороны. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

РАСКРЫВАЮЩАЯ СТОРОНА:
ОсОО «BM Technologies» («Би Эм Текнолоджис»)

Юридический адрес: ул. Раззакова, 55
Кыргызская Республика, г. Бишкек,
ОКПО: 03107201210175
ИНН: 03107201210175
ОКПО: 27929273
Банк: ОАО «МБАНК»
Р/счет: № 1030120006512166
БИК: 103001
УГНС Первомайский

Генеральный директор

_____ / **Сатыбекова Ж.С.**

ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА:
ОсОО «Fintopio Virtual Assets (Финтопио Виртуальные Активы)»

Юридический адрес: Кыргызская Республика,г.Бишкек, Октябрьский район, 12 мкр, дом 59 31
ИНН: 00612202310419
ОКПО: 32423162
Банк: ОАО «Элдик Банк»
Р/счет: № 1013810000480183
БИК: 129001
УГНС Свердловский

Генеральный директор

_____ / **Алымбеков Д.А.**